

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 395 del 05/11/2021 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 42 del 05.11.2021

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Domenico Calderoni – Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da Fondazione Citta Solidale Onlus.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 16 del 5 Settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione n. 17 del 5 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 35 del 14.05.2021, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio introdotto davanti al Consiglio di Stato a seguito di ricorso proposto dalla Fondazione Città Solidale Onlus;

la determinazione n. 174/2021, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Domenico Calderoni, ha richiesto il pagamento di un acconto sul compenso complessivo, in considerazione delle spese affrontate per la costituzione in giudizio;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, a titolo di acconto, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Domenico Calderoni, la somma complessiva di € 1.196,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, Euro 46,00 per CAP 4%, Euro 150,00 per spese generali al 15% ;

Vista la fattura n. 10 in data 19.06.2021, per la somma complessiva di € 1.196,00, al lordo di accessori di legge (cap 4% + rimborso forfettario per spese generali 15%), a titolo di acconto sul compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace davanti al Consiglio di Stato promosso da Fondazione Città Solidale Onlus;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di acconto sul compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace, nel giudizio intentato davanti al Consiglio di Stato da Fondazione Città Solidale Onlus, la somma complessiva di € 1.196,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, Euro 46,00 per CPA al 4%, Euro 150,00 per spese generali al 15%, in favore dell'avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro ;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 10 in data 19.06.2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui, impegno n. 100/2021;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale.

Squillace, li

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppina Ferrucci

